

통 보 사 항			
번호	45	관련부서(기관)	☎☎☎☎실
제 목 연대보증제도 운영에 관한 사항 내 용 ☎☎☎☎실은 「학자금운영지침」에 따라 대학생 자녀 학자금(이하 “학자금”이라 한다)을 융자해주면서 「같은 지침」 제11조(채권확보)에는 학자금을 융자받은 직원에게 X년 이상 근속한 직원 X명을 연대보증인으로 세우도록 하고 있다. 학자금 융자 시 연대보증인을 세우는 이유는 직원이 융자금을 상환하지 못할 경우에 대비하기 위한 것이므로 융자를 받는 직원에 한해 그 부담을 지우게 하고, 해당 직원이 자신의 상황에 따라 여러 방법¹⁾ 중 하나를 선택할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 한편, 현재 운영 중인 연대보증제도는 일반보증과 비교할 때 보증인에게 과도한 부담을 주는 제도로써 자신과 관계없는 채무로 인해 동료 직원들에게 정신적·경제적 부담을 주는 불합리한 제도이다([별표] “연대보증과 일반보증의 차이” 참조). 이에 따라 정부에서도 연대보증이 가지고 있는 문제점을 인식하고 연대보증 제도를 이용한 채권보전 수단을 지속적으로 폐지²⁾하는 정책을 추진하고 있다.			

1) 보증보험증권 제출, 부동산에 대한 근저당 설정, 일반보증, 연대보증, 기타 지급보증 등
2) 금융위원회는 「은행권 및 신기보 연대보증 폐지방안」을 발표하고, 2012. 5월부터 개인사업자에 대한 연대보증을 원칙적으로 폐지하고, 2013년도부터는 제2금융권까지 연대보증제도 폐지를 확대하였음.

그런데 ○○○○실은 다양한 채권 보전방법이 있는데도 학자금 융자 제도가 시행된 후³⁾ 현재까지 연대보증만을 채택하고 있어 융자 받은 직원이 자신에게 가장 적합한 담보의 방법을 선택할 수 있는 기회를 제공하지 못하고 있으며, 연대보증인으로 세운 동료 직원에게는 과도한 부담을 주고 있다.

따라서 ○○○○실은 정부의 연대보증제도를 폐지해가는 정책을 감안하고, 연대보증으로 인한 직원 간 부담을 주지 않도록 현재 운영 중인 연대보증제도를 합리적으로 개선할 필요가 있다.

조치하여야 할 사항

○○○○실장은

대학생 학자금 융자 시 운영하고 있는 연대보증제도로 인한 동료 직원 간 과도한 부담을 줄이고 융자 받은 직원의 편의를 도모할 수 있도록 제도를 개선 하시기 바랍니다.

3) 2000. 1. 1. 연대보증제도 도입 이후 다른 채권 확보방안을 검토하지 않음.

[별 표]

연대보증과 일반보증의 차이

구 분	일반보증	연대보증
채권자가 주채무자에게 청구하기 전에 보증인에게 먼저 청구할 수 있는지 여부	보증인은 최고와 검색의 항변권 ^{주1)} 을 행사할 수 있음.	연대보증은 최고와 검색의 항변권을 행사할 수 없어 채권자는 채무자보다 연대보증인에게 먼저 상환을 청구할 수 있음.
보증인이 여러 명인 경우 채무 부담의 범위	각 보증인은 주채무자의 채무금액을 보증인 수로 나눈 금액만큼만 보증채무를 부담	각 보증인은 주채무자의 채무금액 전체를 부담하고, 연대보증인 1명이 채무를 상환한 경우 다른 연대보증인에게 구상권 ^{주2)} 을 행사할 수 있음.

주 1) 최고(催告)와 검색(檢索)의 항변권(抗辯權) : 채권자가 보증인에게 채무의 이행을 청구한 때에 보증인은 주채무자에게 채무를 상환할 능력이 있다는 사실과 그 집행이 용이하다는 것을 증명하여 먼저 주채무자에게 청구할 것과 그 재산에 대하여 집행할 것을 항변할 수 있는 권리(민법 제437조)

최고의 항변권을 행사한 효과는 ① 채권자는 주채무자에 대하여 최고하지 않는 한 다시 보증인에게 이행을 청구하지 못하고, ② 보증인이 최고의 항변권을 행사하였으나 채권자가 주채무자에 대하여 최고를 하는 것을 게을리 하여 주채무자로부터 전부나 일부를 변제받지 못한 경우 보증인은 채권자가 즉시 최고를 하였더라면 변제받았을 한도에서 그 의무를 면한다.

검색의 항변권을 행사한 효과는 ① 채권자는 주채무자에 대하여 먼저 집행해야 하고, ② 보증인이 검색의 항변권을 행사하였으나 채권자가 이를 게을리 하여 주채무자로부터 전부나 일부를 변제받지 못한 경우 보증인은 채권자가 즉시 집행하였더라면 변제받았을 한도에서 그 의무를 면한다.(민법 제438조)

주 2) 구상권(求償權) : 민법상 연대채무자인 1인 또는 보증인이 채무를 변제한 경우 다른 연대채무자나 주채무자에게 그 금액만큼 상환을 청구할 수 있는 권리